

1500096-52.2020.8.26.0579

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desacato

Magistrado: Ana Leticia Oliveira Dos Santos

Comarca: São Luiz do Paraitinga

Foro: Foro de São Luiz do Paraitinga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... de Registro: 18/12/2019). (Grifei).

1-) Apelação criminal. Roubo (tentado) majorado pelo concurso de agentes, resistência e desacato. Não provimento do recurso. 2-) Materialidade delitiva, autoria e causa de aumento estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. 3-) Dolo específico caracterizado quanto aos delitos de resistência e desacato, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Luiz do Paraitinga

Foro de São Luiz do Paraitinga

Vara Única

Avenida Vereador José Adolfo Pinto De Souza, s/nº, São Luiz do Paraitinga - SP - cep 12140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500096-52.2020.8.26.0579 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500096-52.2020.8.26.0579

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO SANTOS ANDRADE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Leticia Oliveira Dos Santos

Vistos.

CARLOS EDUARDO SANTOS ANDRADE, qualificado à fl. 16, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 306 c.c. artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigos 329, caput, 330, caput e 331, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 21h00, na Rua Coronel Domingues de Castro, nº 454, centro, nessa Cidade e Comarca, conduziu o veículo automotor GM/Corsa Wind, cor prata, placas COD 8210, Taubaté/SP, na via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, na concentração de 2,5 g/l de álcool por livro de sangue (fl. 31).

Consta ainda que, logo após, nas mesmas circunstâncias de local e espaço, CARLOS EDUARDO SANTOS ANDRADE desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo, local e espaço CARLOS EDUARDO SANTOS ANDRADE desacatou Policiais Militares no exercício da função.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo, local e espaço CARLOS EDUARDO SANTOS ANDRADE opôs-se à execução de ato legal (prisão em flagrante), mediante violência a funcionário competente para executá-lo (Policiais Militares).

A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2020 (fls. 59/60). O réu foi citado (fls. 175) e apresentou resposta à acusação (180/181). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação e um informante, sendo, ao final, o réu interrogado. Em debates, o Ministério Público pediu a procedência nos termos da denúncia, enquanto a Defesa, a seu turno, preliminarmente, arguiu a nulidade por ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal e, no mérito, a improcedência da pretensão acusatória (fls. 240/241).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Ab initio, afasto a preliminar arguida pela D. Defesa.

Com efeito, registro inicialmente que a proposta de acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça.

A Lei 13.964/19, publicada em 24/12/2019, alterou o Código de Processo Penal, nele inserindo o art. 28-A, in verbis:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]”.

Neste caso concreto, conforme fls. 16, o réu não confessou formal e circunstancialmente a prática dos delitos na fase inquisitiva, valendo-se de versão exculpatória (suposto excesso policial) para ilidir sua responsabilidade, restando ausente, portanto, um dos requisitos legais.

Em juízo, manteve a mesma versão. Ainda que se considerasse tal confissão como integral, neste momento processual, não se cogita de aplicação do acordo de não persecução penal, pois a própria persecução penal já foi encerrada.

Uma interpretação teleológica do art. 28-A do Código de Processo Penal indica que a finalidade do dispositivo é de reduzir o número de demandas processuais criminais, bem como “afastar eventual constrangimento decorrente de desnecessária submissão do agente às agruras de uma instrução criminal”, situações que, irremediavelmente, já ocorreram quando do encerramento da instrução.

No mais, a própria disposição topográfica do instituto gera a interpretação de que a proposição do acordo deve se dar logo após o encerramento da fase investigatória, quando não for o caso de arquivamento dos autos de Inquérito Policial.

Neste ponto, ressalto os argumentos bem lançados pelo E. Desembargador Luis Soares de Mello, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 0001725-

43.2018.8.26.0309/50000:

“Nesse sentido, até porque o tema é similar, transcreve-se aqui ementa do Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 1.354.291/6, do Extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo (12ª Câmara, j. 26.1.2004), da lavra do sempre brilhante Des. Pinheiro Franco que, à época, discorreu acerca da impossibilidade da conversão do julgamento em diligência nesta Instância para eventual oferecimento da 'suspensão condicional do processo' pelo Ministério Público da origem.

“Art. 89 da Lei nº 9.099/95 Suspensão condicional do processo Momento para aplicação do benefício A suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 é instituto que só tem pertinência quando aplicado anteriormente à sentença condenatória, pois seu fim precípua é exatamente o de evitar a imposição da pena privativa de liberdade. Do contrário, admitindo-se em segunda instância eventual conversão do julgamento em diligência para a proposta de 'sursis' processual, haveria, no caso de aceitação, evidente rescisão do julgado por via imprópria e pela vontade exclusiva das partes, o que afrontaria o sistema processual em vigor. Não bastasse isso, ante a suposição de inexecução das obrigações assumidas, a sentença já rescindida impropriamente seria restabelecida, para, então, ser apreciado eventual recurso aparelhado contra ela, o que parece afrontar contra a segurança jurídica justamente por criar situação anômala, modificada pela vontade única das partes.

Donde não se entrever, portanto, qualquer possibilidade da conversão do presente julgamento em diligência para eventual concessão ao embargante dos benefícios do art. 28-A, do Código de Processo Penal”.

O C. STF também já decidiu recentemente que “[...] O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual. [...]”. (STF AgRg no HC 191.464/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 10.11.2020)

Não bastasse, um dos crimes imputados ao acusado foi praticado com violência (resistência), razão pela qual inviável o oferecimento do ANPP, nos termos do caput do art. 28-A do CPP, a contrario sensu.

No mérito, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente em parte.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07, 08/10), pelo auto de exibição/apreensão de fls. 11/12, Auto de Depósito de fls. 21, laudo de constatação de danos (fls. 28/30), Exame Toxicológico de Dosagem Alcoólica (fls. 31), fotografias de fls. 36/38, laudo pericial de fls. 45/48, documento de fls. 239, e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em seu interrogatório, o acusado Carlos Eduardo Santos Andrade disse que tem 29 anos, é solteiro, tem dois filhos menores que não moram com ele, trabalhava com seu tio fazendo serviços de pintura e serralheria, auferindo renda mensal variável entre 1200 e 1600 reais, nunca foi internado para tratamento de dependência química, porém, fazia uso de maconha e “pó”; concluiu o ensino médio e fez alguns cursos técnicos, nunca foi condenado ou preso antes. Sobre os fatos, alegou que o discurso dos policiais é praticamente o mesmo. Mas, não reflete a realidade. Alega que, de fato, estava alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, mas nega que tenha resistido à abordagem policial ou proferido xingamento aos policiais, porém, quando o policial Claudio, após pegar a sua carteira e ir à viatura para proceder à verificação, voltou e jogou a carteira em seu rosto, aí, sim, proferiu xingamentos (“safado, sem vergonha”) contra o referido policial. Mas não xingou o policial Dirley. Assevera que, quando deram a voz para ele parar, estava alterado, mas atendeu, parou e foi revistado. Alega que sequer estava em condições de tirar a carteira e a chave do bolso. Aduziu que estava ao lado de Dirley, que pediu que ficasse calmo, pois estava “meio alterado, meio bravo”. No entanto, quando o policial Claudio jogou a carteira em seu rosto, se estressou, mas, em nenhum momento, dirigiu-se a Dirley. Nesse momento, Dirley o algemou e o levou à delegacia. Estava agitado no corpo, mas, em momento nenhum, foi violento; só ficou violento e bravo quando Claudio “tacou” a carteira em sua cara. Isso foi depois de já ter sido revistado. Antes disso, tentou tirar o carro da garagem, conseguiu tirar e desceu até perto do velório, foi bem pra baixo da Santa Casa. O carro ficou em frente ao velório. Tinha batido no portão de casa na garagem, tendo danificado a porta. Da casa de seu pai até onde parou com o carro dava 800 a 900 metros. Disse que, a partir da Santa Casa, é um morro, então, o veículo pegou embalo. Disse que não retornou pra guardar o carro em casa, mas, sim, deixou-o parado perto do velório, pois caiu em si que estava embriagado, então foi a pé para casa. Não se recorda de ter sido ajudado, mas se lembra de que havia uma menina quando saiu com o carro da garagem. Não se lembra da conversa com ela. Indagado se tinha algum problema pessoal com Claudio, respondeu que já tinha sido abordado por ele, anteriormente, em frente à casa de Oswaldo Cruz, porque andava com pessoas de quem os policiais não gostavam. Assim, o referido policial sempre o encarava ou o olhava de “cara feia”. Declarou que a cidade é pequena e todos se conhecem. Afirma que os policiais acham que, por andar de farda, “são mais que os outros, mais que a lei” [sic]. Tem primo que fazia parte do “mundo errado”, então, ele já o teria visto com seu primo, razão pela qual já fora abordado pelo mesmo várias vezes. Por isso, ele atirou a carteira em sua cara quando viu que estava embriagado. Nega que Dirley tenha tido esta postura. Ele não foi agressivo com o interrogado. Claudio é conhecido pelo apelido “Buda”, por ser mais robusto e carequinha. Aduziu que baixou o freio de mão e o veículo foi no embalo. Não se machucou quando bateu o carro e não ficou lesionado quando da abordagem feita pelos policiais, porque ele apenas

atirou a carteira em seu rosto.

A testemunha Claudio Jose de Almeida, policial militar, aduziu que receberam uma denúncia de que havia um indivíduo aparentemente embriagado e conduzindo um veículo em direção perigosa nas proximidades da Santa Casa. Então, se deslocou até o local e durante o patrulhamento não foi localizado o veículo, porém foi localizada uma pessoa aparentando estar embriagada andando na calçada ao lado da Santa Casa, motivo pelo qual os policiais decidiram abordá-lo. No momento da abordagem, o acusado resistiu e não permitiu que fosse feita a abordagem, assim como não deixou realizarem a revista pessoal. Aludiu que foi necessário uso de força moderada e algemas. Informou que o réu teria desacatado a equipe de policiais com palavras de baixo calão. Diante do exposto, foi dada voz de prisão por desacato e resistência. Contou que foi encontrada com o réu uma chave de um veículo da GM, e segundo a denúncia seria um corsa na cor prata, porém o acusado teria afirmado aos policiais que realmente estava dirigindo o veículo e teria o guardado na casa do pai dele. Ato contínuo, o acusado foi encaminhado para a Santa Casa, por alegar que os policiais tinham o agredido, mas não foi constatada nenhuma lesão pela médica plantonista, apenas sinais de embriaguez. Após, foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde, durante a lavratura do boletim de ocorrência, o investigador Claudio localizou o veículo na mesma rua onde o acusado foi abordado. O veículo foi levado para a delegacia, apreendido pela autoridade e feita a ocorrência. Afirmou que o veículo apresentava alguns danos, porém não se recorda especificamente quais seriam. Considerou ainda que não participou da apreensão do veículo e que o mesmo foi recolhido pela polícia civil. Afirmou que não viu o acusado dirigindo o veículo. Alegou que o acusado apresentava sinais de embriaguez, estava alterado, nervoso e agressivo. Aduziu que o acusado não deixou que fosse feita a abordagem e resistiu, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e colocarem a algema, de acordo com o regulamento, para realizarem a revista pessoal, uma vez que não sabiam se o acusado estava com algum objeto por baixo da camisa ou na cintura. Narrou que o acusado desacatou a equipe os chamando de “você são safados, sem vergonha, e essas coisas aí” [sic]. A chave encontrada estava no bolso da calça do réu. Afirmou que o acusado desobedeceu às ordens dos policiais militares desde o início, já que foi solicitado para que ficasse de frente à parede com a mão na cabeça, e o acusado não obedeceu e começou a utilizar-se de palavras de baixo calão e agressividade. Explicou que, após sair da viatura e se identificar para o réu, pediu que ele ficasse parado para realizar a abordagem, mas o réu não deixou em momento nenhum, nem ser abordado, nem ser revistado. Aludiu que, após o comando “parado, polícia” [sic], o réu parou, mas não deixou que os policiais se aproximassem para efetuar a revista pessoal. Alegou que o acusado estava nervoso e agressivo. “Tivemos que chegar, pegar ele, com o companheiro, conte-lo ali, não teve nenhuma lesão, passou pela médica, a médica não constatou nenhuma lesão, tudo dentro do padrão nosso de abordagem e respeito” [sic]. Afirmou que, durante a ocorrência, estavam apenas o depoente e seu companheiro, visto que, em São Luiz do Paraitinga, tem apenas uma viatura. Relatou que tem 1,73m de altura e é corpulento. Narrou que, mesmo diante de duas pessoas, o acusado permaneceu agressivo. O depoente citou episódios em que outros sujeitos, também magros, deram “trabalho” [sic] aos policiais, com mais viaturas, ocasião em que quatro policiais não conseguiram conter o sujeito. Explicou que conter o suspeito é “complicado” [sic], pois tomam cuidado para não os machucar. Sobre a dinâmica dos fatos, após chegarem e dar voz de parada e para que ficasse de frente ao muro, o acusado não obedeceu, sendo necessário o uso de força moderada para que colocassem a algema no acusado, e, portanto, conseguirem realizar a revista pessoal, “por fundada suspeita de alguma coisa” [sic]. O réu teria afirmado aos policiais que estava realmente dirigindo o carro sim e que teria guardado o carro na casa de seu pai. Explicou que o uso moderado e progressivo de força trata-se de conter a pessoa para que possa realizar a abordagem, “algemar ele [sic] para que não consiga usar as mãos para agredir a equipe”. Narrou que o “conter” é o algemamento. Após algum tempo, o acusado se acalmou e na delegacia já estava mais calmo. O depoente acredita que, no momento em que o acusado foi abordado, ele poderia estar nervoso. Citou que foi o policial Dirley quem fez a revista pessoal no acusado. Não se recorda de quem fez a

pesquisa referente ao documento do acusado. Alegou ser a primeira vez que o depoente abordou o acusado. Não se recorda se o acusado era conhecido dos meios policiais.

A testemunha Dirley Rodrigo dos Santos, policial militar, narrou que se tratava de uma ocorrência de uma denúncia recebida via COPOM e que, nas imediações da Santa Casa, havia um indivíduo, em estado de embriaguez, conduzindo um veículo. Após chegarem ao local, não foi localizado o veículo, porém havia um indivíduo embriagado pela via, e, então, foram abordá-los. No momento da abordagem, o acusado começou a proferir palavras de baixo calão, foi necessário uso de força para contê-lo e, após, foi levado para a delegacia. No momento da abordagem, foi encontrada uma chave de um veículo corsa. O acusado teria informado que já tinha guardado o veículo na casa de seu pai, e, posteriormente, foi conduzido à delegacia de polícia. Afirmou que o réu ofereceu resistência no momento da abordagem. Explicou que, no momento em que o encarregado da equipe, Almeida, disse para o réu que ficasse parado, ele já teria começado a dizer palavras de baixo calão e foi necessário uso da força para poder algemá-lo e conduzi-lo a delegacia. Afirmou que foi determinado que o acusado encostasse na parede e colocasse a mão na cabeça, para que fosse feita a busca pessoal, porém, o acusado não respeitou e disse palavras de baixo calão e continuou ofendendo até o momento que o Cb. Almeida deu voz de prisão ao réu. O réu teria dito aos policiais "que a gente ia se foder, que nós somos... é, policiais, enfim, não me recordo bem as palavras que ele disse, mas foram N palavras, ele estava embriagado, fora de si, muitas palavras de baixo calão se referindo a nós" [sic]. Afirmou que o veículo foi localizado e conduzido até a delegacia. O depoente não se recorda se havia danos no veículo. Explicou que o acusado tinha um parente policial civil que se referiu que a casa do pai do acusado ficava próximo a Santa Casa, e o veículo estava na rua, próximo à Santa Casa. Disse que não conhecia o acusado. Não sabe se o réu possuía carteira de habilitação. Reafirmou que não se recorda de todas as palavras de baixo calão ditas pelo acusado, o qual estava muito embriagado. Em relação aos fatos, explicou que deram voz de parada ao acusado, que já estava muito agitado, não quis parar e dizia palavras de baixo calão, "policiais de merda" [sic], ofendendo; e, neste momento, foi necessário uso de força moderada para que conseguissem realizar a revista pessoal. Explicou que o uso de força moderada é "pegar na sua mão, tentar fazer com que conseguíssemos tocá-lo, para ver se tinha algo de ilícito no corpo dele, como uma arma" [sic], momento em que o acusado relutou. Afirmou que, nesta ocorrência, estavam o depoente e o Cb. Almeida. Relatou que tem 1,85m de altura. Narrou que o réu estava muito agitado, pelo estado de embriaguez, não deixava chegar perto e tocá-lo, sendo dificultada a realização da abordagem. Não se recorda se o acusado chegou a cair no chão. Após ser algemado, continuou proferindo certas palavras e foi conduzido à delegacia. Não se recorda quem fez a busca pessoal no acusado, pois, no momento, a situação estava truculenta. Posteriormente, com o acusado já algemado e dentro da viatura, o Cb. Almeida teria realizado as pesquisas sobre os documentos do acusado. Disse que não houve discussão do acusado com o Cb. Almeida, visto que o réu se referia aos dois policiais na mesma intensidade. Asseverou que não se recorda se foi a primeira vez que abordou o réu. Não se recorda se o réu estava com alguma lesão física antes da abordagem. Afirmou que o réu contou que estava dirigindo o veículo e que já havia guardado na casa do pai.

A testemunha Guilherme Irineu da Silva declarou que tinha uma barbearia ao lado da casa do acusado, e que, no momento, estava trabalhando. Alegou que não presenciou nada, apenas ouviu comentários. Contou que o acusado tirou o carro, que era do pai dele, mas não sabe dizer se o réu estava embriagado. Explicou que o acusado tirou o carro da garagem. Afirmou que o réu chegou a bater o carro no portão da casa, e que prejudicou a porta do veículo. Explicou que não viu no momento, apenas ouviu o barulho. Não sabe se o acusado estava embriagado. Afirmou que o veículo era do pai do acusado, sendo um corsa. Não soube informar o nome do pai do acusado, mas o apelido é Duda, Eduardo. Disse que não saiu da barbearia para ver o que estava acontecendo, e que ninguém teria visto, mas que o delegado teria ido à barbearia pedindo para o que depoente testemunhasse. Após a Dr. Promotora ler um trecho do depoimento que o declarante prestou em solo policial, o depoente afirmou que o

carro não estava funcionando. Alegou novamente que não sabe se o réu estava alcoolizado. Alegou ainda que não acompanhou a abordagem realizada pelos policiais. Disse que o acusado desceu um pouco com o carro e logo o veículo parou de funcionar, na outra rua. Explicou que não viu o acusado saindo com o veículo, não viu a batida e não viu a abordagem policial. Alegou que o delegado pediu que o depoente testemunhasse, pois não havia testemunhas. Contou que questionou o delegado, "como eu vou testemunhar de um negócio que eu não vi" [sic]. Aludiu que não conhece a menina que tentou ajudar o acusado a ligar o carro novamente, quando parou de funcionar, mas que também não conseguiu. Aduziu que, provavelmente, o carro estava sem bateria, por ter ficado muito tempo parado. Afirmou que viu a porta do motorista pendurada, após a batida. Disse que o acusado estava sozinho. O informante José Eduardo de Andrade, pai do acusado, disse que não estava presente no dia dos fatos, estava fazendo a mudança de sua irmã na cidade de São José dos Campos. Afirmou que morava em São Luiz do Paraitinga, e deixou o veículo em sua residência. Não sabe informar se foi seu filho ou outra pessoa quem pegou o veículo. Só soube informar que, quando chegou na cidade, o veículo estava na delegacia e depois o delegado lhe chamou para retirar o veículo. Disse que o veículo já estava batido. Alegou que nunca autorizou seu filho a dirigir o carro. Contou que não conversou com o acusado no dia dos fatos. Aludiu que chegou no outro dia e ficou sabendo que o carro estava apreendido. Corroborou que ficou sabendo sobre a ocorrência e que seu filho tinha sido encaminhado à delegacia, através do próprio acusado, o qual teria lhe contado também que foi agredido pelos policiais, "jogou a carteira na cara dele" [sic]. Alegou que o carro não tinha gasolina. O acusado teria contado ao seu pai, ora depoente, que pegou o carro nesse dia. Não sabe se o acusado tinha ingerido bebida alcoólica, considerando que não estava na cidade. Explicou que conversou com o acusado e que ele lhe contou que "o policial pegou a carteira e jogou na cara dele, nem eu faço isso com ele, então ele ficou nervoso" [sic]. Não soube dizer o nome do policial, apenas descreveu que este era careca e que perseguiu o acusado.

Os depoimentos das testemunhas policiais foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu.

Incumbe destacar que o testemunho dos policiais é válido para a prolação do édito condenatório. Com efeito, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Muito pelo contrário, as palavras de policiais, acerca de fatos que no exercício de seu mister tenham presenciado, revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos em geral.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo a valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos. Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Com a devida vênia à tese defensiva, as pessoas de vida pregressa ilibada ordinariamente falam a verdade e foi para elas que a filosofia cunhou a parêmia: "a verdade é mais frequente na boca dos homens que a mentira". Sendo assim, não se pode partir da presunção de que qualquer prisão em flagrante por desacato, realizada por policiais, encontra-se maculada por interesses escusos e

inconfessáveis em prejuízo de direitos individuais.

Diante de tal presunção, cabe à Defesa demonstrar a parcialidade ou inidoneidade da testemunha policial. E isso não ocorreu. Não há qualquer prova de perseguição ao réu por parte do policial por ele mencionado (Cabo Almeida), destacando-se que ambos os policiais relataram que as ofensas proferidas pelo réu se dirigiam à equipe.

O próprio acusado admitiu que fez ingestão de bebida alcoólica, por ocasião dos fatos, e que estava, por essa razão, "alterado". Assim, a versão apresentada pelos policiais de que o réu teria se exaltado e demonstrado hostilidade com a ação policial soa muito mais verossímil que a alegação defensiva de que um dos policiais teria lhe atirado contra o rosto sua carteira.

A propósito, discorrendo sobre a chamada "fase da confusão" (ou "Fase do Leão"), Genival Veloso de França explica que "surtem as perturbações nervosas e psíquicas. Disartria, andar cambaleante e perturbações sensoriais. Irritabilidade e tendências às agressões. É a fase de maior interesse e, por isso, chamada fase médico-legal" (FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. p. 317 e 318).

Hélio Gomes complementa, afirmando que "o viciado, antes amável e gentil, se torna provocador, insolente, impulsivo, tendente à prática de atos violentos. É neste momento que o ébrio se torna perigoso e comete crimes" (GOMES, Hélio. Medicina Legal. 10. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1968. p. 146). Os delitos mais comumente praticados na segunda fase da embriaguez são, justamente, os que decorrem da agressividade exacerbada característica: atentados sexuais e agressões, bem como as agitações iniciais de brigas.

No mais, a prova oral foi reforçada pelo resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica, o qual apontou resultado positivo para álcool etílico em concentração razoavelmente superior ao permissivo legal (2,5 g/L), comprovando-se que o réu se encontrava impedido de dirigir veículo automotor por este motivo e poderia estar mais propenso a comportamentos agressivos.

Neste ponto, frise-se que, no caso em questão, trata-se de crime de perigo abstrato, em que a potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa é presumida pelo legislador.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas dos autos - Incapacidade psicomotora do réu constatada pela taxa de alcoolemia superior à permitida por lei e pela prova oral - Crime de perigo abstrato - Condenação devida - Penas e regime prisional fixados corretamente - Sanção carcerária substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade - Inviabilidade por força do disposto no artigo 46, caput, do Código Penal - Alteração - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0027164-36.2015.8.26.0576; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. Artigo 306, caput, da Lei nº. 9.503/97. Sentença condenatória. Pleito de absolvição.

Irresignação não acolhida. Autoria e materialidade demonstradas. Exame de etilômetro apto a configurar a embriaguez, nos ditames do artigo 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Crime de perigo abstrato. Exposição da incolumidade pública a perigo que justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.

Dosimetria da pena que comporta pequena alteração. Readequada a pena de suspensão da habilitação de dirigir que deve guardar relação com a privativa de liberdade.

Manutenção do regime aberto, bem assim a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade pena prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Inteligência dos artigos 312-A, da lei n.

9.503/97 e 12, do Código Penal. Conflito aparente de normas resolvido pelo critério da especialidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 0017189-15.2014.8.26.0482; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018). (Grifei).

Destarte, basta, para a comprovação do delito em questão, a constatação de que a concentração de álcool no sangue do agente que conduzia o veículo em via pública era maior do que a admitida pelo tipo penal, pouco importando a ocorrência de efetivo dano ou a tolerância do réu à ingestão de bebidas alcoólicas.

Especificamente, na hipótese sub judice, o laudo pericial de fls. 28/30 e fotografias de fls. 36/38 comprovam os danos causados no próprio veículo que era conduzido pelo acusado.

Assim, a prova oral corroborou o resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica, não restando dúvida que o réu conduzia veículo automotor, sob a influência do álcool.

Nesse diapasão, a alegação do acusado de que teria andado poucos metros com o carro e se aproveitado "do embalo" causado pela gravidade, já que o carro teria ingressado em um declive tampouco afasta a comprovação do delito do art. 306 do CTB.

Isso porque, segundo Capez (CAPEZ, Fernando. Aspectos criminais do código de trânsito brasileiro. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 44): "Dirigir, ter sob controle direto os aparelhos de velocidade e direção. Considera-se ter havido condução ainda que o veículo esteja desligado (mas em movimento) ou quando o agente se limita a efetuar uma pequena manobra. Não estão, entretanto, abrangidas as condutas de empurrar ou apenas ligar o automóvel, sem colocá-lo em movimento."

Com isso, conclui-se que, para estar caracterizado o delito de embriaguez ao volante, não importa a distância percorrida, pois basta o agente estar realizando pequenas manobras, tal como estacionar o veículo ou conduzindo o veículo em ponto morto, sem velocidade, exigindo-se, apenas, que esteja em movimento.

No tocante ao crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, ele exige para sua configuração a legalidade do ato a que o agente opõe resistência. É necessário ainda que a oposição seja exercida mediante violência ou ameaça.

O conjunto probatório demonstrou os acontecimentos narrados na denúncia, tendo o acusado - embriagado e com estado de ânimo alterado - apresentado atitudes desenfreadas e desrespeitosas com as autoridades policiais. Embora o acusado alegue que foi alvo de excesso policial - afirmação isolada no contexto probatório -, os policiais narram que, desde o início o acusado se opôs à ordem por eles emanada para revista pessoal, oferecendo resistência, com agressividade e hostilidade, à ação policial.

Os policiais afirmaram que fora difícil conter o acusado o qual, no momento em que foi ser algemado, tentou impedir a ação.

Dessa forma, ficou demonstrada a tipificação da conduta do réu nos termos do artigo 329, caput, do Código Penal.

Nesse contexto, vale destacar orientação do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação Criminal Desacato e resistência Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ou por insuficiência de provas Não acolhimento Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos de desacato e resistência, inviável a absolvição Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas aplicadas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos". (Ap 0008995-60.2012.8.26.0073, 1ª Câmara Extraordinária, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 12.3.2015).

No que tange, porém, ao delito de desobediência, entendo que, neste caso, ele foi praticado no mesmo contexto da resistência, havendo unidade de designios, razão pela qual deve ser absorvido pelo delito mais grave. Isso porque, no caso em tela, a resistência oferecida pelo acusado acabou sendo uma "progressão" da conduta de desobedecer à ordem dos policiais.

De outra banda, vale ressaltar que, segundo a doutrina mais abalizada, o crime de desacato é formal e instantâneo, consumando-se ao ser apto a denegrir a função

estatal. E, como se viu, o acusado desacatou funcionários públicos no exercício de suas atribuições, eis que proferiu dizeres que desmereciam o serviço público dos policiais militares.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt destaca: “[...] consuma-se o crime de desacato com a prática efetiva, pelo sujeito ativo, da ofensa ou da manifestação ou exteriorização oral ofensiva (palavra). Em outras palavras, consuma-se o desacato no lugar e no momento em que o sujeito ativo pratica a ofensa ou profere as palavras injuriosas, na presença do ofendido.

São irrelevantes, em princípio, as consequências da ação delituesa, isto é, que o funcionário tenha se sentido ofendido ou que tenha resultado abalado o prestígio ou o decoro da função exercida”.

E ainda, Nelson Hungria preconiza que: “Todo funcionário público, desde o mais graduado ao mais humilde, é um instrumento da soberana vontade e atuação do Estado. Consagrando-lhe especial proteção, a lei penal visa a resguardar não somente a incolumidade a que tem direito qualquer cidadão, mas também o desempenho normal, a dignidade e o prestígio da função exercida em nome ou por delegação do Estado. Na desincumbência legítima de seu cargo, o funcionário público deve estar coberto de quaisquer violências ou afrontas” (Comentários ao Código Penal, v.9, p. 421).

E não há como se reconhecer a absorção entre os crimes de resistência e desacato, em razão da aplicação do princípio da consunção.

De acordo com referido princípio, “um tipo descarta outro porque consome ou exaure o seu conteúdo proibitivo” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007), o que ocorre quando determinado crime constitui fase normal de preparação ou de execução de outro.

E, conforme Cezar Roberto Bitencourt, “há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de contingente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração”. Assim, “a norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem” (- Tratado de Direito Penal Parte Geral. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006).

Daí se extrai que a análise é feita entre normas e não entre fatos, de sorte que apenas a norma mais abrangente será aplicada, afastando-se a incidência daquela que representa etapa necessária para a sua configuração. No caso dos autos, o réu resistiu com força física à ação dos policiais militares, resistindo à ordem de revista pessoal e entrega de documentos, e, posteriormente, desacatou-os, pronunciando palavras de “baixo calão”.

Verifica-se que o crime de resistência, disposto no artigo 329 do Código Penal, não constitui etapa necessária para a configuração do desacato (art. 331, CP), já que as condutas de ambos são totalmente diversas e independentes. Assim, considerando-se que os desígnios de referidos crimes são autônomos e um deles não configura fase normal de preparação ou de execução de outro, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção para o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Resistência e desacato - Preliminar afastada - Impossibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo - Réu que não preenche os requisitos legais - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do apelante - Condenação que deve ser mantida - Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção - Delitos com objetos jurídicos distintos - Condutas criminosas praticadas em momentos diferentes e mediante desígnios autônomos - Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001002-56.2017.8.26.0439; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019). (Grifei).

1-) Apelação criminal. Roubo (tentado) majorado pelo concurso de agentes, resistência e desacato. Não provimento do recurso. 2-) Materialidade delitiva,

autoria e causa de aumento estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. 3-) Dolo específico caracterizado quanto aos delitos de resistência e desacato, a inviabilizar o pleito absolutório. O art. 28, II do Código Penal contém disposição clara quanto à impossibilidade de exclusão da culpabilidade do agente quando se trata de embriaguez voluntária. 4-) Inaplicabilidade do princípio da consunção. A conduta da apelante referente à resistência foi autônoma em relação ao desacato, ou seja, comprovado nos autos que ela resistiu à prisão, com emprego de violência contra os policiais, com desígnio específico, e, então, desacatou-os, com xingamentos, com dolo diverso. 5-) Dosimetria bem fixada. Penas individualizadas e motivadas. Na primeira fase, as penas-base, com relação a cada delito, foram fixadas 1/3 acima do piso, motivadamente, pelas circunstâncias do caso concreto que denotam personalidade desvirtuada e tendência delitiva. Na segunda etapa, as sanções foram atenuadas de 1/6 pela menoridade penal. Não é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Agente que negou a imputação na fase inicial e, em juízo, agregou tese defensiva com o intuito de eximir-se ou minimizar a responsabilidade criminal. Em terceira fase, a pena do roubo foi majorada de 1/3, pelo concurso de agentes e, por fim, reduzida de 1/3, ante o "iter criminis", frações bem eleitas pelo Juízo Sentenciante. Quanto aos demais crimes, inexistiam causas de diminuição ou de aumento. Penas finais, pelo concurso material: três (3) anos, onze (11) meses e doze (12) dias de reclusão e oito (8) dias-multa (corrigindo-se erro material quanto à pena pecuniária) e oito (8) meses e vinte e seis (26) dias de detenção. 6-) Inviabilidade a substituição da sanção privativa da liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os seus pressupostos. 7-) Regimes prisionais bem fixados, pela periculosidade da agente e para a prevenção e ressocialização: fechado para o início do resgate da pena de reclusão e semiaberto para a detenção. 8-) Não aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 9-) Manutenção da prisão da apelante. (TJSP; Apelação Criminal 0000333-20.2018.8.26.0616; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 30/11/2019). (Grifei).

Sendo de rigor a condenação, passo a dosar a pena.

Do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código penal, verifica-se que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não deve lhe prejudicar, porquanto comum para esse tipo de crime; os antecedentes não lhe prejudicam, porquanto é tecnicamente primário (certidões de fls. 74/75); não há elementos para se definir a personalidade e a conduta social; os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias também não devem aumentar a pena-base, já que não apresentam peculiaridades que justifiquem a sua exasperação; as consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime. Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, coexistem a atenuante da confissão e a agravante do art. 298, III do CTB (porquanto o acusado não possuía habilitação para dirigir - documento de fls. 239. Assim, compenso as referidas circunstâncias, mantendo a pena no mínimo legal (até em razão do disposto na Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno definitiva a pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, além da suspensão do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de dois meses.

Do crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código penal, verifica-se que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não deve lhe prejudicar, porquanto comum para esse tipo de crime; os antecedentes não lhe prejudicam, porquanto é tecnicamente primário (certidões de fls. 74/75); não há elementos para se definir a personalidade e a conduta social; os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias também não devem aumentar a pena-base, já que não apresentam

peculiaridades que justifiquem a sua exasperação; as consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime. Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes, e, fixada a pena no mínimo legal, eventual atenuante não tem o condão de reduzi-la aquém desse patamar, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno definitiva a pena de 2 (dois) meses de detenção.

Do crime do art. 331, caput, do CP.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código penal, verifica-se que a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não deve lhe prejudicar, porquanto comum para esse tipo de crime; os antecedentes não lhe prejudicam (certidão de fls. 74/75); a conduta social não restou esclarecida nos autos; inexistem elementos suficientes para se definir a personalidade do agente; os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias também não devem aumentar a pena-base, já que não apresentam peculiaridades que justifiquem a sua exasperação; as consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime. Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes e, fixada a pena-base no mínimo legal, eventuais atenuantes (confissão) não têm o condão de reduzir a sanção aquém do piso previsto no tipo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena anteriormente aplicada, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Do concurso de crimes:

Os crimes foram praticados por meio de condutas autônomas e com resultados distintos, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso material de delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal. Assim, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, e 10 dias-multa, além da suspensão do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de dois meses.

Face à primariedade do acusado e ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal).

Fixo o valor do dia-multa no patamar unitário mínimo, diante da ausência de informações quanto à condição econômica do réu.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, entendo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, como ficar fixado no Juízo da Execução, pelo prazo previsto no artigo 55 do Código Penal, e prestação pecuniária ora estimada em R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, também a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais.

O não cumprimento da pena restritiva de direitos dará ensejo à sua conversão na pena privativa de liberdade anteriormente imposta (artigo 44, § 4º, do CP).

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO SANTOS ANDRADE, qualificado à fl. 16, como incurso no 306 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e nos artigos 329 e 331 do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo códex, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário mínimo. Porém, ABSOLVO referido réu pelo delito do art. 330 do CP, com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de dois meses, com duração de 02 meses, com fundamento no artigo 293 da lei 9503/97. Com o trânsito em julgado a condenação, oficie-se ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao Departamento de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP, para as providências administrativas necessárias, inclusive a obrigatoriedade da frequência aos cursos, caso necessário.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 98, §3º, do CPC, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.
Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).
Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado.
P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

São Luiz do Paraitinga, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA